TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

PLATAFORMA LUMO

Versión: 1.0

Última actualización: Pendiente de publicación.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO

Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso, navegación, registro y utilización de la plataforma tecnológica denominada **LUMO**, accesible mediante Internet, desarrollada por **Luis Carlos Montoya Flórez**, en adelante **EL PROVEEDOR**.

Toda persona que acceda o utilice la plataforma acepta íntegramente las disposiciones aquí contenidas.

Si el usuario no está de acuerdo con cualquiera de estos términos, deberá abstenerse de utilizar la plataforma.

---

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

Para efectos de los presentes Términos y Condiciones, el proveedor del servicio corresponde a:

Titular del software: Luis Carlos Montoya Flórez

Nombre comercial de la plataforma: LUMO

Domicilio: Pereira, Risaralda, Colombia.

Correo electrónico oficial:
canaldeatencionlumocol@gmail.com

---

3. ALCANCE

Los presentes términos regulan:

- el acceso al sitio web;
- el registro de usuarios;
- la utilización de la plataforma;
- los servicios disponibles;

- las funcionalidades presentes y futuras;
- las obligaciones de los usuarios;
- las restricciones de uso.

Cuando un usuario adquiera una suscripción, estos términos se complementarán con el Contrato de Prestación del Servicio SaaS.

---

4. DEFINICIONES

Para efectos de este documento:

Plataforma

Software desarrollado por EL PROVEEDOR denominado LUMO.

Usuario

Persona que accede al sitio web o utiliza cualquiera de las funcionalidades de la plataforma.

Cliente

Usuario que adquiere una suscripción activa.

Cuenta

Registro creado dentro de LUMO para acceder a los servicios.

Servicio

Conjunto de funcionalidades tecnológicas ofrecidas mediante la plataforma.

Contenido

Información, textos, imágenes, reportes, documentos, datos y demás elementos disponibles dentro del sistema.

Suscripción

Derecho temporal de acceso a los servicios contratados.

---

5. ACEPTACIÓN

La utilización de la plataforma implica la aceptación plena de estos Términos y Condiciones.

La aceptación podrá manifestarse mediante:

- creación de una cuenta;
- selección de una casilla de aceptación;
- contratación de un plan;

- utilización de cualquier funcionalidad de la plataforma;
- cualquier otra manifestación electrónica válida conforme a la legislación colombiana.

---

6. MODIFICACIONES

EL PROVEEDOR podrá modificar los presentes Términos y Condiciones cuando resulte necesario por razones:

- legales;
- técnicas;
- comerciales;
- operativas;
- de seguridad.

Las modificaciones serán publicadas en la plataforma y entrarán en vigor conforme a lo indicado en la respectiva actualización.

---

7. REQUISITOS PARA UTILIZAR LA PLATAFORMA

Para utilizar LUMO el usuario deberá:

- tener capacidad legal para contratar cuando corresponda;
- suministrar información veraz;
- mantener actualizados sus datos;
- aceptar estos Términos y Condiciones;
- utilizar la plataforma conforme a la ley.

EL PROVEEDOR podrá solicitar información adicional para verificar la identidad del usuario cuando resulte necesario.

---

8. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

LUMO se ofrece bajo un esquema de disponibilidad basado en el mejor esfuerzo técnico.

Aunque EL PROVEEDOR procurará mantener la plataforma disponible de manera continua, podrán presentarse interrupciones derivadas de:

- mantenimiento;
- actualizaciones;

- fallas de infraestructura;
- eventos de fuerza mayor;
- incidentes de seguridad;
- fallas de terceros.

Estas situaciones no constituirán incumplimiento cuando escapen al control razonable del PROVEEDOR.

---

9. EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

LUMO es un software en permanente desarrollo.

En consecuencia, EL PROVEEDOR podrá:

- agregar módulos;
- modificar procesos;
- actualizar interfaces;
- incorporar inteligencia artificial;
- implementar facturación electrónica;
- integrar marketplaces;
- desarrollar aplicaciones móviles;
- incorporar nuevas funcionalidades.

El uso continuado de la plataforma implica la aceptación de dichas mejoras cuando no alteren de manera irrazonable la esencia del servicio contratado.

---

10. PREVALENCIA

Cuando exista contradicción entre estos Términos y Condiciones y el Contrato de Prestación del Servicio SaaS, prevalecerá este último respecto de la relación contractual con clientes suscriptores, salvo disposición legal en contrario.

CAPÍTULO II

REGISTRO, CUENTAS DE USUARIO Y USO DE LA PLATAFORMA

---

11. REGISTRO DE USUARIOS

Para acceder a las funcionalidades de LUMO podrá ser necesario crear una cuenta de usuario.

Durante el proceso de registro, el usuario deberá proporcionar información completa, veraz, exacta y actualizada.

El usuario garantiza que la información suministrada:

- corresponde a la realidad;
- no suplanta la identidad de terceros;
- podrá ser utilizada por EL PROVEEDOR para la correcta prestación del servicio.

El suministro de información falsa, incompleta o engañosa podrá dar lugar a la suspensión o cancelación de la cuenta.

---

12. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Con el fin de proteger la seguridad de la plataforma y prevenir fraudes, EL PROVEEDOR podrá solicitar información adicional para verificar la identidad del usuario.

Dicha verificación podrá realizarse antes o después de la creación de la cuenta cuando existan razones objetivas que justifiquen la validación.

La negativa injustificada del usuario a suministrar la información requerida podrá impedir la creación de la cuenta o generar su suspensión temporal.

---

13. CREACIÓN DE LA CUENTA

Cada cuenta creada dentro de LUMO será personal y estará asociada al titular registrado.

El usuario será responsable de toda la actividad realizada desde su cuenta, salvo que demuestre que esta fue utilizada por terceros como consecuencia directa de una vulnerabilidad atribuible al PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR podrá rechazar la creación de cuentas cuando existan indicios razonables de:

- fraude;
- suplantación de identidad;

- incumplimientos anteriores;
- utilización ilícita de la plataforma;
- riesgos para la seguridad del sistema.

---

14. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Cuando el plan contratado permita múltiples usuarios, corresponderá exclusivamente al CLIENTE:

- crear usuarios internos;
- asignar permisos;
- modificar privilegios;
- desactivar usuarios;
- controlar el acceso a la información.

EL PROVEEDOR no administrará las relaciones internas existentes entre el CLIENTE y los usuarios autorizados.

---

15. CREDENCIALES DE ACCESO

Las credenciales de acceso son confidenciales y de uso exclusivo del usuario autorizado.

Cada usuario será responsable de:

- mantener la confidencialidad de su contraseña;
- evitar el acceso de terceros;
- utilizar contraseñas seguras;
- cambiar periódicamente sus credenciales cuando existan indicios de riesgo.

Toda acción realizada mediante credenciales válidas se presumirá realizada por el usuario correspondiente, salvo prueba en contrario.

---

16. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Para fortalecer la seguridad de la cuenta, EL PROVEEDOR recomienda:

- utilizar contraseñas con un mínimo de diez (10) caracteres;
- combinar letras mayúsculas y minúsculas;
- incluir números;

- utilizar caracteres especiales;
- evitar reutilizar contraseñas utilizadas en otros servicios;
- no compartir las credenciales con terceros;
- cerrar sesión en dispositivos compartidos.

Estas recomendaciones podrán convertirse en requisitos obligatorios cuando EL PROVEEDOR implemente políticas de autenticación reforzada.

---

17. USO AUTORIZADO

La plataforma deberá utilizarse únicamente para los fines para los cuales fue desarrollada.

Entre otros usos permitidos se encuentran:

- registrar ventas;
- administrar inventarios;
- gestionar productos;
- administrar clientes;
- consultar reportes;
- controlar existencias;
- utilizar el sistema POS;
- administrar múltiples usuarios;
- realizar actividades comerciales propias del negocio del CLIENTE.

---

18. USOS PROHIBIDOS

El usuario se abstendrá de realizar cualquiera de las siguientes actividades:

a) Compartir cuentas con personas no autorizadas.

b) Vender el acceso a la plataforma.

c) Arrendar o sublicenciar el servicio.

d) Copiar total o parcialmente el software.

e) Desarrollar software derivado utilizando componentes de LUMO.

f) Ejecutar ingeniería inversa.

g) Descompilar el software.

h) Analizar el código fuente mediante herramientas especializadas.

i) Eludir mecanismos de autenticación.

j) Realizar ataques informáticos.

k) Introducir malware.

l) Ejecutar ataques de denegación de servicio.

m) Utilizar herramientas automáticas de extracción de datos (scraping).

n) Utilizar robots o bots no autorizados.

o) Automatizar consultas masivas que puedan afectar el rendimiento del servicio.

p) Acceder a información perteneciente a otros clientes.

q) Alterar la integridad de la plataforma.

r) Intentar obtener privilegios superiores a los autorizados.

s) Utilizar la plataforma para actividades ilícitas.

t) Utilizar LUMO para cometer fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo o cualquier otra conducta prohibida por la legislación colombiana.

---

19. PROPIEDAD DE LA CUENTA

La cuenta creada en LUMO constituye un mecanismo de acceso al servicio y no un activo susceptible de compraventa, cesión o transferencia libre.

EL PROVEEDOR podrá exigir la verificación de identidad antes de autorizar cualquier cambio relacionado con la titularidad de una cuenta.

---

20. SUSPENSIÓN DE CUENTAS

EL PROVEEDOR podrá suspender temporalmente una cuenta cuando existan motivos razonables para considerar que:

- se ha vulnerado la seguridad del sistema;
- existe incumplimiento de estos términos;
- se están realizando actividades fraudulentas;
- la plataforma está siendo utilizada para fines ilícitos;
- existe riesgo para otros usuarios;
- una autoridad competente lo requiera.

La suspensión podrá mantenerse mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

---

21. CANCELACIÓN DE CUENTAS

EL PROVEEDOR podrá cancelar definitivamente una cuenta cuando:

- exista reincidencia en el incumplimiento de estos términos;
- se detecte fraude;
- exista suplantación de identidad;
- el usuario incurra en actividades ilícitas;
- se comprometa gravemente la seguridad de la plataforma;
- exista orden emitida por autoridad competente.

La cancelación no extinguirá las obligaciones pendientes derivadas de la utilización previa del servicio.

---

22. CIERRE VOLUNTARIO DE LA CUENTA

El CLIENTE podrá solicitar el cierre de su cuenta en cualquier momento mediante los canales oficiales habilitados por EL PROVEEDOR.

La cancelación de la cuenta no implicará devolución automática de los valores pagados, salvo que la legislación colombiana establezca expresamente lo contrario o exista una política comercial que así lo disponga.

La información almacenada será tratada conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales y al Contrato de Prestación del Servicio SaaS.

---

23. USO POR MENORES DE EDAD

LUMO está dirigida principalmente a personas naturales con capacidad legal para contratar y a personas jurídicas.

Los menores de edad únicamente podrán utilizar la plataforma cuando actúen por cuenta de una empresa o bajo la supervisión y autorización de sus representantes legales, en los casos permitidos por la legislación colombiana.

---

24. DISPONIBILIDAD DE FUNCIONALIDADES

Determinadas funcionalidades podrán estar sujetas al plan contratado.

EL PROVEEDOR podrá incorporar nuevas funciones, módulos o herramientas que requieran una suscripción diferente o condiciones adicionales de uso.

La existencia de funcionalidades premium no generará derecho automático a su utilización por parte de usuarios que no hayan contratado el plan correspondiente.

CAPÍTULO III

PROPIEDAD INTELECTUAL, RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES FINALES

---

25. PROPIEDAD INTELECTUAL

LUMO constituye una obra protegida por las normas nacionales e internacionales sobre derechos de autor y propiedad intelectual.

Todos los derechos patrimoniales sobre la plataforma pertenecen exclusivamente a **Luis Carlos Montoya Flórez**, quien desarrolló integralmente el software.

La protección comprende, entre otros:

- código fuente;
- código objeto;
- arquitectura del software;
- diseño de la base de datos;
- interfaces gráficas;
- experiencia de usuario (UX);
- módulos funcionales;
- algoritmos;
- procesos internos;
- reportes;
- documentación técnica;
- manuales;
- logotipos;
- diseños gráficos;
- nombres comerciales;
- APIs;

- futuras versiones y actualizaciones.

El uso de la plataforma no implica cesión alguna de derechos de propiedad intelectual.

---

26. LICENCIA DE USO

EL PROVEEDOR concede al usuario una licencia de uso:

- limitada;
- revocable;
- temporal;
- no exclusiva;
- no transferible;
- no sublicenciable.

La licencia autoriza únicamente el uso normal de la plataforma conforme a estos Términos y Condiciones y, cuando corresponda, al contrato de suscripción vigente.

---

27. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Los nombres comerciales, logotipos, diseños, iconografía y demás signos distintivos utilizados por LUMO pertenecen a su titular o a sus respectivos propietarios.

Aunque actualmente el nombre comercial **LUMO** no se encuentra registrado como marca, ello no autoriza a terceros para utilizarlo, reproducirlo, registrarlo o emplearlo de manera que pueda generar confusión en el mercado.

En caso de que el nombre comercial sea registrado como marca en el futuro, la protección legal correspondiente se aplicará automáticamente conforme a la legislación vigente.

---

28. CONTENIDO DEL USUARIO

Toda la información incorporada por el usuario a la plataforma seguirá siendo de su propiedad o de quien ostente legítimamente los derechos sobre ella.

El usuario concede al PROVEEDOR una autorización limitada para almacenar, procesar, transmitir y utilizar dicha información únicamente con el propósito de prestar el servicio contratado, mantener la seguridad del sistema, generar respaldos y cumplir obligaciones legales.

EL PROVEEDOR no utilizará la información del usuario para fines distintos sin la correspondiente autorización o base legal aplicable.

---

29. SERVICIOS DE TERCEROS

LUMO podrá integrarse con servicios prestados por terceros para mejorar su funcionamiento.

Entre ellos podrán encontrarse:

- servicios de infraestructura en la nube;
- proveedores de correo electrónico;
- proveedores de autenticación;
- servicios de almacenamiento;
- plataformas de monitoreo;
- herramientas analíticas;
- pasarelas de pago;
- servicios tributarios;
- sistemas de facturación electrónica.

Actualmente la plataforma utiliza, entre otros, infraestructura tecnológica de **Amazon Web Services (AWS)** y servicios de correo electrónico proporcionados por **Mailjet**.

El funcionamiento de dichos servicios dependerá de las condiciones establecidas por cada proveedor.

---

30. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En la máxima medida permitida por la legislación colombiana, EL PROVEEDOR no será responsable por:

- errores de digitación del usuario;
- información incorrectamente registrada;
- pérdida de acceso derivada del uso negligente de credenciales;
- fallas de Internet;
- interrupciones del suministro eléctrico;
- ataques informáticos provenientes de terceros;
- indisponibilidad de proveedores externos;
- errores del navegador utilizado por el usuario;

- fallas del dispositivo desde el cual se accede;
- decisiones comerciales tomadas por el usuario con base en la información generada por la plataforma;
- incumplimientos tributarios, laborales o contables del usuario.

Nada de lo previsto en esta cláusula limitará las responsabilidades que, conforme a la legislación colombiana, no puedan ser válidamente excluidas.

---

31. DISPONIBILIDAD

EL PROVEEDOR realizará esfuerzos razonables para mantener la plataforma disponible de forma continua.

No obstante, podrán presentarse interrupciones derivadas de:

- mantenimiento;
- actualizaciones;
- mejoras de seguridad;
- incidentes técnicos;
- eventos de fuerza mayor;
- fallas de proveedores tecnológicos.

La prestación del servicio se realiza bajo un esquema de **mejor esfuerzo (best effort)**.

---

32. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS

La plataforma podrá contener enlaces hacia sitios web, aplicaciones o servicios operados por terceros.

EL PROVEEDOR no controla dichos sitios ni asume responsabilidad por:

- su contenido;
- sus políticas de privacidad;
- su disponibilidad;
- los servicios ofrecidos;
- los daños derivados de su utilización.

El acceso a dichos servicios será responsabilidad exclusiva del usuario.

---

33. ACTUALIZACIONES

EL PROVEEDOR podrá actualizar la plataforma cuando resulte necesario para:

- corregir errores;
- mejorar el rendimiento;
- fortalecer la seguridad;
- incorporar nuevas funcionalidades;
- cumplir obligaciones legales.

Estas actualizaciones podrán modificar parcialmente la apariencia o el funcionamiento del sistema sin que ello implique incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones.

---

34. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

EL PROVEEDOR podrá suspender temporalmente el acceso a la plataforma cuando resulte necesario para:

- proteger la seguridad del sistema;
- realizar mantenimiento;
- corregir vulnerabilidades;
- atender incidentes tecnológicos;
- cumplir órdenes emitidas por autoridad competente.

Cuando las circunstancias lo permitan, la suspensión será informada previamente a los usuarios.

---

35. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS

EL PROVEEDOR podrá modificar los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento.

Las modificaciones serán publicadas en el sitio web o notificadas mediante los canales oficiales.

El uso continuado de la plataforma después de la entrada en vigor de las modificaciones constituirá aceptación de las nuevas condiciones.

---

36. LEGISLACIÓN APLICABLE

Los presentes Términos y Condiciones se regirán por las leyes de la República de Colombia.

---

37. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las diferencias derivadas de la interpretación o aplicación de estos Términos y Condiciones serán resueltas inicialmente mediante negociación directa entre las partes.

Cuando no sea posible alcanzar un acuerdo, las partes podrán acudir a los mecanismos de conciliación previstos por la legislación colombiana y, en última instancia, a la jurisdicción competente de la República de Colombia.

---

38. CONTACTO

Para consultas, reclamaciones, solicitudes relacionadas con la plataforma o asuntos jurídicos, los usuarios podrán comunicarse a través de:

Correo electrónico:
canaldeatencionlumocol@gmail.com

Sitio web:
www.lumocolombia.com

---

39. VIGENCIA

Los presentes Términos y Condiciones entrarán en vigor desde su publicación y permanecerán vigentes hasta que sean modificados o sustituidos por una nueva versión publicada por EL PROVEEDOR.